

DOCUMENTO 5

[Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Extracto de la sentencia judicial del Juez Letrado, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, sobre la causa “Blanco Ana Maria Denuncia, Luzardo Luis Roberto, su fallecimiento”]¹

*“Procesamiento Nro. 686/2011
IUE 87-10103/2002*

Montevideo, 24 de Marzo de 2011

(...).

ii) LA SALA 8 DEL HOSPITAL MILITAR. UNA SALA DE CARACTERÍSTICAS MUY ESPECIALES.

A fs. 581 de las declaraciones de María Elena Curbelo surge que quien daba las órdenes en la sala 8 era el Comandante Arregui, que recorría todos los días la sala con el médico que cubría la fachada asistencias. Que los médicos de la sala iban rotando de modo que los pacientes no los llegaban a conocer, que en todos los casos iba Arregui con ellos, que en la sala 8 no entraba ningún médico que no estuviera presionado por las jerarquías militares, que en su momento el encargado, el Capitán Morales, le hacía ver al médico de turno que determinada persona tenía que ser dado de alta y el alta era dada, efectivamente, aun contra la opinión médica, que el Capitán Morales insistía en que si estaba lúcido tenía que ser dado de alta, que si podía responder preguntas debía ser dado de alta, que el médico se oponía a dar el alta porque la persona estaba deshidratada pero el Capitán insistía en el alta, la que se dio. Que recuerda que esta discusión se dio también con el médico Piacenza, sobre un paciente, Delacroix. Dijo que los médicos iban y venían, que en general eran guardias de 15 días seguidos y después volvían al tiempo.

Y bien, la estructura de la sala 8 era una estructura militarizada, donde los médicos obedecían órdenes militares. Donde los médicos nunca estaban mucho tiempo en la sala de modo que no se podían familiarizar con los internados, no desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista humano. Una estructura así favorecería el manejo de la sala 8 con miras a intereses estratégicos, políticos; no lejanos a la lógica de recuperar víctimas para que la tortura pudiera continuar, para recoger información vital para la guerra.

(...).

A fs. 583 declara Hugo Nelson Arregui. Dijo que la sala 8 no estaba a su cargo. Que a esa sala iban los detenidos que tenían problemas sanitarios, que no acompañaba al médico en las visitas, que sólo recorría la sala a veces para ver si se necesitaba alguna reparación o se debía proveer de algo, que lo técnico era de los médicos, que el alta y el tratamiento era decidido por los médicos; María Elena Curbelo, en careo con Arregui dijo que la sala 8 era especial, que el médico era militar y en esas circunstancias más militar que médico, que a ella la llevaron de alta varias veces cuando no estaba en condiciones de ser dada de alta, que una vez habló esto con el Dr. Rodríguez Juanotena y éste dijo que vería que se podría hacer para evitar que se dispusiera el alta, que no se podía hablar, que siempre había guardias cerca paseándose por la sala y un Cabo detrás de la reja. Que Arregui con el médico de turno

¹ Sentencia judicial del Juez Letrado, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, sobre la causa “Blanco Ana Maria Denuncia, Luzardo Luis Roberto, su fallecimiento”. Procesamiento Nro. 686/2011. IUE 87-10103/2002. Montevideo, 24 de Marzo de 2011. Archivo CEIU.

delante de los internados y a continuación uno de ellos se iba de alta sin estar en condiciones, hacia el interrogatorio nuevamente. Arregui insistió en que jamás discutió con un médico, que de las dependencias nunca le pidieron que una persona quedara de alta, que las personas internadas en la sala 8 eran personas heridas en enfrentamientos o con enfermedades contraídas en los lugares de detención. Dijo que en cuanto a internados por torturas no tiene la menor idea de que los hubiera en la sala 8.

Y bien. Las declaraciones de Arregui son de una notoria reticencia. Es manifiesto que en aquellas circunstancias en la sala 8 del Hospital militar había internados torturados, es manifiesto que existían las torturas como una mecánica de actuación a la subversión. Entonces, el relato de Arregui se ve desmerecido por el ocultamiento parcial de la verdad. Las reticencias producen una degradación del valor convictivo de los testimonios. (...).

(...).

A fs. 716 declara María Elena Curbelo. Dijo que el Capitán Morales formaba parte de un equipo que entraba a la sala 8 con el Comandante Arregui, que luego lo transfirieron a otro lugar, que el responsable de la sala era el Cap. Morales, era al que los internados tenían que hacerle la solicitud de todo, que en un momento formaba parte de un grupo y que en una etapa posterior parecía estar a cargo de la sala solo; que la orden era dada por los militares, que la sala 8 no era un lugar de internación; que en cierto momento los trasladaron a un lugar donde las mujeres estaban en un sitio reducido donde se podía escuchar lo que hablaban los médicos y el Cap. Morales, que hubo casos de discusiones entre Morales y los médicos que decretaron la muerte de compañeros, que si los pedían de los sitios de detención y estaban lúcidos como para responder preguntas Morales exigía el alta, que las altas se pedían desde los cuarteles; que ese fue el caso de Argenta y de Delacroix. Que lo que Morales decía se hacía porque los internados ahí no eran enfermos sino presos. Que estuvo años en la sala 8 y por ello llegó a conocer muy bien su funcionamiento. Que los militares eran los que ordenaban todo, si le podían traer al internado útiles de higiene, si podían tener recreo; Morales declaró a fs. 718 que en el sitio de internación no había comunicación entre mujeres y hombres, que los médicos de sala se relevaban periódicamente, que no recuerda los médicos; que era el intermediario entre el médico de sala y los familiares con respecto al estado de salud de los internados y recibía y entregaba la correspondencia, (...). Que el médico de sala le informaba en su despacho sobre la condición de los detenidos y él no tenía otra vinculación con ese médico, que el médico de sala no dependía de él. Dijo que recuerda a Irma (sic) Delacroix. (...). Morales indicó que atendía a los parientes de los internados. Que iban a la sala de internación esporádicamente, que informaba a los familiares sobre el estado de salud de los internados, que recibían la correspondencia. Morales dijo que no le consta que nadie entrara por torturas.

De lo reseñado surge que en la sala 8 el régimen era difícil para los internados que no recibían visitas, no se podían comunicar entre ellos, no tenían atención adecuada, los médicos rotaban de forma que ni los médicos llegaban a conocer a los pacientes ni éstos a los médicos, lo que dificultaba el tratamiento correcto y cualquier relación de simpatía entre ellos o de conmiseración. Morales cae en reticencias y falsedad cuando dice que no le consta que allí ingresara gente torturada. Porque negar ese extremo es tan absurdo como negar la tortura como método de combate a la sedición. De modo que el relato de Curbelo toma relevancia ante el relato de Morales, con reticencias claras. Surge que los familiares no podían tener control sobre lo que pasaba con los internados porque tenían que oír de un militar un informe acerca de la

salud del paciente. Esto facilitaba el manejo de la sala 8 como instancia para reprimir la sedición.

(...).

A fs. 172 Menotti dice que la sala 8 tenía una separación de biombos para hombres y mujeres, que había una guardia armada del otro lado de la reja, que hacían vigilancia dentro de la sala, que la guardia cambiaba cada cuatro días, cuatro días Ingenieros y cuatro días blandengues. Que los compañeros que estaban en la sala 8 tenía prohibido ayudarse entre ellos, que ella estuvo internada con Curbelo, que algunos les dejaban ayudarse haciendo una concesión, que el médico que atendía bien era el Dr. Fabius, que los médicos rotaban, que a los enfermeros los emparchaban para que siguieran sufriendo. Que conoció a Rodríguez Juanotena y que cree que era buena persona.

(...).

A fs. 237 declaró Blanca Cobas, dijo que a los enfermeros les tenían prohibido hablar con ellos, los enfermeros, aunque a veces hacían comentarios. (...).

Por otra parte, en tanto no se admitían visitas de familiares, los militares de rango podían llegar a cualquier hora y entrar en la sala y hablar con los pacientes. Es que la estructura era, lógicamente, jerarquizada, castrense. (...).

A fs. 240 declaró García Muñoz. A fs. 242 dijo que había un médico que hacía una visita de lunes a viernes a todos.

Es clara la desatención que había en la sala 8, por ende. Los médicos venían esporádicamente y no llegaban a ser conocidos, casi, por los internados.

A fs. 245 declaró Curbelo que los enfermeros rotaban cada 15 días y los médicos una vez por mes, que en la sala 8 no decidía el médico que estuviera a cargo en ese momento ni enfermería, que no había un régimen de hospital, que el Comandante estaba a cargo de las salas y era el que decidía las altas, que no el médico. Que a ella la operaron dos veces y que el médico no la podía ver al otro día si no era con la autorización del Comandante. (...)

A fs. 254 y sus declaraciones de internados. De ellas surge que los internados no podían hablar con nadie, solo mirar hacia arriba, no dar vuelta la cabeza, la comida era escasa, que la guardia no permitía que hablaran; que la atención era muy precaria para todos, los médicos no daban nombres, eran médico militares sin nombre; que los presos torturados eran llevados a la sala 8 para ser recauchutados; (...), Wins no puede recordar los nombres de los médicos que estaban en la sala que a veces podían tratar de acercarse pero la guardia estaba dentro de la sala, que algún guardia de repente permitía, no les dejaban hablar, que los médicos eran presionados para que otorgaran las altas, que la presión, supone, venía del comando y que vio gente del comando en las salas.

A fs. 262 Ramírez dijo que en la sala 8 los enfermeros muy pocas veces se veían, a veces una vez por día, que ellos no eran pacientes sino presos y primero estaban las órdenes militares y luego las médicas, que a ella le daban el alta sin tratamiento, por orden militar y no de los médicos.

A fs. 265 surge que la atención médica y de enfermeros era escasa.

A fs. 275 declara el Dr. Sazbon. Dijo que recuerda haber entrado una sola vez en la sala 8, que era una sala de difícil acceso, que no era como las demás que se pudiera entrar y salir libremente, que se veía lo que pasaba y antes de entrar había que identificarse, que dentro de esa sala habían detenidos, que él podía preguntarle a Rodríguez Juanotena como seguía algún enfermo pero nada más que eso. Que conociendo al Dr. Rodríguez Juanotena los criterios serían más bien médicos y no políticos pero que de cualquier manera no está seguro de cuál era el criterio manejado

en esa sala. Que dentro de la sala 8 no se podía demorar, que ellos como médicos iban a hacer lo que tenían que hacer y luego se retiraban. Que él piensa que era la época que se estaban viviendo, 71, 73, cree que la sala 8 era un régimen carcelario de alta seguridad para sediciosos.

De estas líneas surge que el criterio militar en la sala 8 estaba presente. Sugestivamente Sazbón expresó que el criterio sería más bien médico en esa sala pero no está seguro, al tiempo que dice que a esa sala era difícil entrar y no se podía permanecer mucho tiempo, que era un régimen de alta seguridad para sediciosos. Estas líneas tímidas de Sazbón indican que es acertado en rasgos generales lo que expresan los enfermos internados en la sala 8. Se puede comprender, en tanto, la cautela de Sazbón para declarar acerca de extremos desagradables que se darían en aquel sitio en aquellos tiempos. De alguna forma él tuvo que ser parte de ello.

A fs. 285-286 Rodríguez Juanotena sostuvo (...) que cuando empezó lo que se llamó el estado de guerra había prisioneros que estaban en la sala 8. Que la sala 8 del punto de vista administrativo no estaba a disposición de los médicos ni bajo la jurisdicción de él, que el médico visitaba al enfermo, dejaba las indicaciones y luego debía desentenderse del tema. Que una vez visitó a una persona, al salir lo abordó una señora que le preguntó por el paciente, le dijo lo que pasaba y en la puerta lo mandaron a hablar con el Cnel. de Navas quien le dijo que no podía darle informaciones a nadie y que él había dado información y que le hacía una observación verbal. Que el médico no podía ni siquiera hablar con un familiar así que a partir de ese día no habló con nadie más.

A fs. 319 Ramírez dijo que dependía de la guardia que hiciera algún afloje, que tenían prohibido hablarse. Que médicos no vio en la sala, sí militares; que las altas que eran negadas por los médicos eran exigidas por los militares, que a ella le dieron el alta contra la opinión de los médicos. Que el médico a veces no podía decidir ciertas cosas porque estaban sujetos a jerarquía militar.

(...).

A fs. 368 Tissot declaró. Dijo que no vio en ningún momento un médico que atendiera en la sala 8, que la vez que vio a alguien que supuso que era médico fue cuando lo sacaron de la sala caminando y lo atendieron fuera de la sala, en una camilla, fue en 15 días la única vez que vio un médico, que no había médicos, que habían enfermeros y gente que servía la comida. (...). A fs. 372 dijo que saber el nombre del médico que lo había visto no le servía para nada. Que entraban enfermeros a entregar la medicación. (...). De modo que tenemos una sala donde la orden era militar y la atención médica escasa.

A fs. 385 declaraciones de Rodríguez Juanotena. Dijo que en la sala 8 hicieron como un celdario y se accedía cuando a uno lo llamaban, que dentro de la sala había que hablar estrictamente con el paciente y nada más, que él vio algunos médicos detenidos pero no podían hablar. Que al salir no se podía hablar con nadie, que sólo los militares daban información. Que en el régimen militar uno obedece o es desertor, las órdenes no se discuten sino que se cumplen, que a esa sala uno entraba cuando era llamado y tenía que irse, que en esa sala no tenía ninguna autoridad, que uno no tenía ningún control allí, uno no tenía ninguna ingerencia en esa sala, que qué hacían ellos no sabía nada; que en otras salas uno controlaba al personal de enfermería, pero allí no. Uno daba las indicaciones y después no sabía nada (...). Que en la sala 8 uno veía al paciente, hacía las indicaciones y tenía que irse, no se sabía si las indicaciones se cumplían o no, que los militares daban la orden de a quien debía ver, que piensa que se seguirían sus indicaciones pero no podía controlar como en las salas comunes; que él disponía el alta (...). Que la sala 8 estaba fuera del funcionamiento normal, era una

prisión dentro del Hospital, (...). Que era una sala a la que le gustaba ir, que le daba fastidio entrar en una sala de este tipo, que en el hospital militar no tenía la jerarquía que tenía en el H. de Clínicas. Que no le gustaba nada la sala 8 pero había que ir, que el subdirector era el Cnel. De Nava, había una gran presión, no se podía hablar con nadie, las órdenes venían de arriba, era un hospital civil pero dirigido por militares y los militares estaban acostumbrados a la disciplina; que en la sala 8 vio a un médico, un colega, el Dr. Dubra, que había visto en el H. Italiano hacía 15 días: ¡había encanecido en pocos días! También vio a otro médico, Artigas. Y a otro médico, José Díaz, que estaba dañado por un submarino que le habían hecho (...).

Y bien. De la descripción de Rodríguez Juanotena surge que la sala 8 era muy especial, un lugar arduo, donde se veían cosas desagradables, donde no se podía hablar ni permanecer más de lo imprescindible, donde había torturados: Rodríguez reconoce la existencia de torturados en la sala 8. (...). La situación de los enfermeros en particular, descrita por Rodríguez Juanotena, es importante. Porque los médicos podían indicar atención e higiene pero los enfermeros, sometidos a disciplina militar, podían no cumplir con esto y el médico no tenía mayor poder de corrección.

(...).

A fs. 408 declaró Nelson Marabotto. Dijo que en el Hospital militar se trató a los pacientes detenidos en la misma forma que a los pacientes comunes, que no recibió ni hubiera aceptado directivas militares, que el médico militar estaba subordinado del punto de vista administrativo pero había un fuero médico donde no entraba la jerarquía militar y los médicos del Hospital Militar actuaban así, que en la sala 8 estuvo poco tiempo pero no cree que se actuara de otra forma, que a él no se le impuso nada. (...). Que era una sala de detenidos, que él se refiere a la pare médica (...). Que recuerda a María Elena Curbelo y que nunca vio un paciente torturado.

Es llamativo que nunca haya visto el Dr. un paciente torturado porque la estructura estaba creada para que los hubiera. El Dr. describe una situación normal cuando la situación no era normal y la sala 8 no era una sala normal.

(...).

A fs. 411 el Dr. Marabotto dijo que estuvo poco tiempo en la sala 8. Es la estructura formada para que ningún médico supiera demasiado sobre los pacientes ni se consustanciara con los problemas de los pacientes. Es claro que la rotación de los médicos llevaba a un trato impersonal. El médico se iba y ya no intervenía más con el internado, el nuevo médico empezaba de cero con una problemática que desconocía.

A fs. 412 el Dr. declarante reconoció que se trataba de una sala de detenidos. Por ende, una sala especial, cuyas características diferenciadas surge de autos.

(...).

*Dr. Juan Carlos FERNANDEZ LECCHINI
Juez Letrado”*